

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 moharem 1417 - 11 juin 1996

139^{ème} année

N° 47

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996**, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence **1143**
- Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996**, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif **1144**
- Loi organique n° 96-40 du 3 juin 1986**, modifiant et complétant la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres **1151**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 96-1046 du 3 juin 1996**, portant création d'un conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications..... **1153**
- Décret n° 96-1047 du 3 juin 1996**, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique **1153**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 96-1048 du 3 juin 1996**, portant publication de la convention commerciale et douanière, conclue le 12 octobre 1992, entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste **1154**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 96-1049 du 3 juin 1996**, modifiant le décret n° 84-755 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile..... **1157**

Nomination d'un chef de division	1157
Nomination de chefs de service	1157
Nomination d'un secrétaire général de commune	1157
Ministère des Affaires Sociales	
Décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail.....	1157
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 96-1051 du 3 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à Kabtena II, délégation de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued El Guennine.....	1158
Décret n° 96-1052 du 3 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre archéologique sise à Carthage gouvernorat de Tunis.....	1159
Tableaux parcellaires	1160
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	1161
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Décret n° 96-1053 du 3 juin 1996, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du port de commerce de Sousse, délégation de Sousse du gouvernorat de Sousse	1161
Décret n° 96-1054 du 3 juin 1996, portant délimitation du domaine public maritime du port de pêche de Salakta, délégation de Ksour Essaf du gouvernorat de Mahdia....	1161
Décret n° 96-1055 du 3 juin 1996, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public routier au domaine privé de l'Etat	1162
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un directeur	1162

Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. - Le Tribunal Administratif est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité, portées contre l'administration, telles que prévues par la loi n° 70-40 du 1er Juin 1972, y compris les actions relatives à l'emprise irrégulière et la responsabilité de l'Etat, se substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la responsabilité des membres de l'enseignement public.

Toutefois les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours en indemnisation des dommages causés par les accidents des véhicules, ou de tout autre engin mobile, appartenant à l'administration.

Art. 2. - Les tribunaux judiciaires statuent sur tous les litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou les tiers.

- Le Tribunal Administratif demeure compétent pour statuer sur les litiges concernant les agents visés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont soumis, au statut général de la fonction publique ou que ces litiges relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est également compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent, en matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses affiliés.

Art. 3. - Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des demandes tendant à l'annulation des décisions administratives ou tendant à ordonner toutes mesures de nature à entraver l'action de l'administration ou la continuité du service public.

CHAPITRE II

L'ORGANISATION DU CONSEIL DES CONFLITS DE COMPETENCE ET SES ATTRIBUTIONS

Art. 4. - Est créé un Conseil des Conflits de Compétence statuant sur les litiges relatifs à la compétence qui concerne l'ordre juridictionnel judiciaire et l'ordre juridictionnel administratif.

Le siège de ce conseil est à Tunis.

Art. 5. - Le Conseil des Conflits de Compétence est présidé, à tour de rôle par le premier président de la Cour de Cassation et le premier président du Tribunal Administratif. Il comprend six membres, choisis à parité parmi les présidents de chambres et les conseillers en activité, de la Cour de Cassation et du Tribunal Administratif.

Le président du Conseil désigne, parmi ses membres et pour chaque affaire, un rapporteur chargé de l'instruire et d'élaborer un rapport mentionnant ses conclusions.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 mai 1996.

Le président et les membres du Conseil continuent à exercer leurs attributions dans les instances desquelles ils relèvent. Ils sont chargés de leurs fonctions au Conseil, par décret, pour une période de deux années.

En cas d'empêchement de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement par le président du tribunal concerné, en respectant les conditions prévues au paragraphe premier du présent article.

Art. 6. - Il est créé auprès du Conseil des Conflits un secrétariat permanent, chargé d'enregistrer les affaires, de classer le courrier, et de conserver les dossiers.

Art. 7. - Le chef du contentieux de l'Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques peuvent respectivement, lorsqu'ils sont parties dans une affaire, soulever, au moyen d'un mémoire distinct et motivé, l'incompétence d'un tribunal de l'ordre judiciaire de statuer dans l'affaire concernée, au motif que la compétence revient au Tribunal Administratif. Le mémoire est déposé après qu'il ait été transmis aux autres parties. Il est irrecevable après renvoi de l'affaire en délibéré.

Le tribunal concerné rend un jugement motivé de surseoir à statuer et défère le dossier au Conseil des Conflits. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, y compris le recours en cassation.

L'exception d'incompétence, citée dans le présent article, ne peut être soulevée devant la Cour de Cassation.

Art. 8. - Saisies d'un litige posant un problème sérieux touchant la compétence, qui n'a pas été tranché antérieurement par le Conseil des Conflits la Cour de Cassation et l'assemblée plénière du Tribunal Administratif peuvent d'office déférer l'affaire devant le dit Conseil pour qu'il soit statué sur la compétence. Elles le font par décision motivée insusceptible de recours.

La saisine du Conseil des Conflits tient l'affaire en l'état jusqu'à reprise de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 12 de cette loi après le prononcé de l'arrêt du Conseil.

Art. 9. - Si un tribunal judiciaire, ou une instance juridictionnelle du Tribunal Administratif, a rendu un jugement insusceptible de recours dans lequel il s'est déclaré incompétent au motif que le litige n'entre pas dans ses attributions, et que le tribunal appartenant à l'autre ordre juridictionnel considère, lorsqu'il est saisi du même litige, que la compétence revienne au tribunal qui s'est désisté, le dit tribunal doit prononcer un jugement motivé insusceptible de recours y compris le recours en cassation, ordonnant de déférer le dossier de l'affaire devant le Conseil des Conflits, pour statuer sur la compétence.

La saisine du Conseil des Conflits tient l'affaire en l'état jusqu'à reprise de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 12 de cette loi, après le prononcé de l'arrêt du Conseil des Conflits. Si ce dernier confirme la compétence du tribunal saisi en premier lieu, le jugement d'incompétence prononcé par celui-ci devient nul.

Art. 10. - Le Conseil des Conflits statue sur les questions de compétence qui lui sont déférées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine.

Le délibéré se déroule en chambre de conseil et sans plaidoirie. Le Conseil des Conflits rend ses arrêts à la majorité de ses membres ; la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Chaque arrêt doit être expédié, avec le dossier de l'affaire, au tribunal qui en est chargé.

Une expédition de l'arrêt peut être délivrée à toute personne intéressée.

Art. 11. - Le Conseil des Conflits rend ses arrêts au nom du peuple.

Chaque arrêt fait mention des noms et prénoms des parties, de leurs qualités, de leurs domiciles et de leurs observations avec les références des textes juridiques et des pièces sur lesquelles le Conseil s'est basé. Il précise, le dispositif de l'arrêt ainsi que la date de son prononcé. L'arrêt doit être motivé et comporter les noms et prénoms des membres du Conseil ayant participé au délibéré.

Le procès verbal du délibéré doit être signé par tous les membres du conseil.

La minute de l'arrêt doit être signée par le président, le rapporteur et le greffier du Conseil.

Art. 12. - Ce que décide le Conseil, en matière de compétence et concernant l'affaire qui lui a été déferée, bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée. Les arrêts du Conseil doivent ainsi être suivis par toutes les juridictions.

Si le conseil a rendu un arrêt déclarant l'incompétence du tribunal saisi, ce dernier doit rendre à la première audience, qu'il aura à tenir, un jugement prononçant son incompétence.

Le jugement d'incompétence n'est susceptible d'aucun recours y compris le recours en cassation. A partir de la date de la notification du jugement à la partie adverse, conformément aux procédures légales, le décompte du délai pour intenter l'action est repris et les délais des recours sont à nouveau ouverts ; Il est toutefois exigé que l'action introduite devant le tribunal déclarant son incompétence, où le recours à lui présenté, soit fait dans les délais.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif. (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adoptés,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés les articles 2 et 11, ainsi que les titres deux, trois et quatre de la loi n° 72 -40 du 1er Juin 1972 relative au Tribunal Administratif et sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur tous les litiges à caractère administratif à l'exception de ceux qui sont attribués à d'autres juridictions par une loi spéciale.

Art. 11. (nouveau) - Le tribunal administratif statue par voie de cassation sur :

- le recours intenté contre les jugements rendus en dernier ressort, relatifs au contentieux de l'assiette des impôts et taxes revenant à l'Etat et aux collectivités locales et contre les jugements rendus en dernier ressort concernant la restitution des dits impôts et taxes,

- le recours intenté contre les jugements rendus en dernier ressort concernant les oppositions contre les titres exécutoires

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 mai 1996.

relatifs au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics habilités par la loi à recouvrer leurs dettes par le biais d'un titre ayant force exécutoire.

TITRE II

LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Art. 14. (nouveau) - Le tribunal administratif se compose des membres classés dans l'ordre suivant :

- le premier président
- les présidents des chambres d'appel et des chambres consultatives
- les commissaires d'Etat généraux
- les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives
- les commissaires d'Etat
- les conseillers
- les conseillers en service extraordinaire
- les conseillers adjoints.

Le premier président affecte les membres du tribunal dans les différents organes juridictionnels et consultatifs.

- Il établit au début de chaque année judiciaire une liste nominative des membres chargés soit de l'instruction, soit du jugement soit des deux fonctions à la fois, dans les dits organes.

Les conseillers adjoints stagiaires ne peuvent être chargés du jugement qu'en cas d'impossibilité de tenir l'audience de plaidoirie telle que prévue par l'article 16 de la présente loi .

- Le premier président désigne au début de chaque année judiciaire un vice premier président choisi parmi les présidents des chambres d'appel et des chambres consultatives pour le suppléer en cas d'empêchement.

TITRE III

L'ORGANISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Art. 15. (nouveau) - Le tribunal administratif se réunit et délibère dans la limite de sa compétence juridictionnelle par le biais de :

- l'assemblée plénière juridictionnelle
- les chambres d'appel
- les chambres de première instance

Le tribunal administratif délibère dans le cadre de sa compétence consultative par le biais de :

- l'assemblée plénière consultative
- les chambres consultatives

Le nombre des chambres juridictionnelles et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé par décret.

Des chambres de première instance relevant du tribunal administratif peuvent être créées, au niveau des régions. Le cadre territorial, de l'exercice de la compétence de chacune d'entre elles, est fixé par décret. Elles statuent dans la limite de leur compétence d'attribution prévue par l'article 17 de la présente loi, sur les actions intentées contre les autorités administratives régionales et locales et les établissements publics dont le siège principal se trouve dans le cadre territorial de la chambre, ainsi que dans les litiges pour lesquels elles peuvent être compétentes en raison du lieu de l'immeuble. En cas de création de chambres de première instance au niveau des régions, le président de la chambre exerce les attributions revenant au premier président du tribunal administratif en vertu de la présente loi. Les fonctions du secrétaire général du tribunal administratif seront assurées au niveau de ladite chambre par un secrétaire général adjoint désigné par le premier président parmi les administrateurs du tribunal.

Chapitre premier
**LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

Section I

Les chambres de première instance

Art. 16. (nouveau) - Chaque chambre de première instance est composée d'un président et de deux membres, choisis parmi les conseillers adjoints, ou en cas de besoin, parmi les conseillers .

Le commissaire d'Etat procède, pendant l'audience de plaidoirie, à la lecture de ses conclusions, contenant son avis sur l'affaire du point de vue des faits et du droit.

Dans le cas où l'audience de plaidoirie d'une chambre ne peut se tenir, en raison de l'empêchement de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement par l'un des conseillers adjoints de la même chambre ou, si besoin, d'une autre chambre de première instance. En cas d'empêchement du président de la chambre, la présidence de l'audience est assurée par un président d'une autre chambre de première instance, et ce par décision du premier président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par décision du vice président.

En cas de besoin, le premier président peut autoriser l'une des chambres de première instance à tenir des audiences périodiques, dans les sièges des tribunaux judiciaires, pour statuer sur les litiges prévus dans le dernier paragraphe de l'article 15 de la présente loi.

Art. 17. (nouveau) - Les chambres de première instance sont compétentes pour statuer en premier ressort sur :

- Les recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des actes pris en matière administrative.
- les litiges relatifs aux contrats administratifs
- les recours tendant à déclarer l'administration débitrice soit à raison de son action administrative illégale ou des travaux qu'elle a ordonnés, soit à raison des préjudices anormaux provoqués par l'une de ses activités dangereuses. Elles statuent également sur tous les litiges à caractère administratif à l'exception de ceux attribués à d'autres tribunaux par une loi spéciale .

Section II

les chambres d'appel

Art. 18. (nouveau) - Chaque chambre d'appel se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les conseillers ou, en cas de besoin, parmi les conseillers adjoints.

Le commissaire d'Etat général procède, pendant l'audience de plaidoirie à la lecture de ses conclusions écrites contenant son avis sur l'affaire du point de vue des faits et du droit.

Si l'audience de plaidoirie ne peut se tenir, en raison de l'empêchement de l'un des membres de la chambre d'appel, il est procédé à son remplacement par l'un des conseillers de la même chambre ou, le cas échéant, d'une autre chambre d'appel. En cas de besoin, il sera fait appel à l'un des conseillers adjoints.

En cas d'empêchement du président de la chambre, la présidence est assurée par le président d'une autre chambre d'appel ou, le cas échéant, par le conseiller le plus ancien de la dite chambre, affecté à cet effet par le premier président.

Dans tous les cas, le membre d'une chambre d'appel ne peut avoir statué sur l'affaire en premier ressort.

Art. 19. (nouveau) - Les chambres d'appel sont compétentes pour statuer sur :

- l'appel interjeté contre les jugements, rendus par les chambres de première instance du Tribunal Administratif.
- l'appel interjeté contre les jugements, rendus en premier ressort, par les tribunaux judiciaires en matière administrative dans le cadre de la compétence attribuée à ces tribunaux par une loi

spéciale, pourvu que la dite loi n'ait pas expressément prévu la compétence des juridictions judiciaires en appel.

- l'appel interjeté contre les ordonnances et jugements en référé, rendus en matière administrative, prévus par la présente loi.

Section III

l'assemblée plénière juridictionnelle

Art. 20. (nouveau) - L'assemblée plénière comprend :

- le premier président
- les présidents des chambres d'appel et des chambres consultatives sans que leur nombre soit inférieur à cinq. En fonction de l'affaire déférée devant l'assemblée, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt objet de recours ne participe pas à l'audience.
- le premier président confie les dossiers des affaires portées devant l'assemblée plénière à un conseiller, pour accomplir les mesures nécessaires et rédiger un rapport et un projet d'arrêt.
- le commissaire d'Etat général procède, pendant l'audience de plaidoirie, à la lecture de ses conclusions écrites contenant son avis sur l'affaire du point de vue du droit.
- l'assemblée plénière se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d'empêchement du premier président, il est suppléé par le vice premier président. En cas d'empêchement, le vice premier président est suppléé par le président de chambre le plus ancien.

Le quorum de l'assemblée plénière n'est atteint, qu'avec la présence des deux tiers de ses membres au moins, faute de quoi, le président de l'audience décide le report de la séance de plaidoirie.

- le délibéré de l'assemblée plénière se déroule avec la participation des mêmes membres qui ont pris part à l'audience de plaidoirie. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseiller rapporteur participe au délibéré avec avis consultatif.

Art. 21. (nouveau) - L'assemblée plénière statue, en cassation, sur les pourvois formés contre les jugements en dernier ressort prévus par la présente loi.

Elle statue, en appel, sur les jugements rendus par les chambres de première instance en matière d'excès de pouvoir nécessitant une harmonisation de la jurisprudence rendue par les différentes chambres d'appel. Les dites affaires lui sont déferées, soit en vertu d'un jugement de désistement rendu par la chambre d'appel concernée, soit par décision motivée prise par le premier président avant l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie de la chambre d'appel compétente.

Section IV

*Les commissaires d'Etat généraux
et les commissaires d'Etat*

Art. 22. (nouveau) - Les commissaires d'Etat généraux et les commissaires d'Etat sont chargés de défendre l'intérêt général.

Le commissaire d'Etat général est chargé des affaires relevant de la compétence de l'assemblée plénière et des chambres d'appel. Le commissaire d'Etat est chargé des affaires relevant de la compétence des chambres de première instance.

Le commissaire d'Etat général, ou le commissaire d'Etat rédige ses conclusions sur les affaires qui lui sont confiées, les dites conclusions comportent son avis du point de vue des faits et du droit.

Les commissaires d'Etat généraux et les commissaires d'Etat sont placés sous l'autorité directe du premier président.

Chapitre II
**La compétence consultative
du tribunal administratif**

Section I

les sections et les chambres consultatives

Art. 23. (nouveau) - Le tribunal administratif se compose d'une ou plusieurs chambres consultatives, chacune comprenant :

- un président de chambre
- des présidents des sections consultatives
- deux ou plusieurs membres désignés parmi les conseillers, les conseillers en service extraordinaire et les conseillers adjoints.
- en cas d'urgence, tout comme pendant les vacances juridictionnelles, la chambre consultative se compose de son président ou de celui qui le remplace parmi les présidents des chambres d'appel ou consultatives et de deux membres désignés parmi les conseillers, les conseillers en service extraordinaire ou parmi les conseillers adjoints.

Art. 24. (nouveau) - Le premier président soumet le dossier objet de la consultation au président de la chambre consultative qui le transmet à une section consultative, composée d'un président et de membres choisis parmi les conseillers, les conseillers en service extraordinaire et les conseillers adjoints.

Art. 25. (nouveau) - Le président de la section désigne un rapporteur pour examiner le dossier de la consultation et en préparer un projet d'avis; le dit projet examiné par le président de la section sera transmis au président de la chambre.

Dans le cas où la consultation ne nécessite pas la tenue d'une réunion de la chambre, son président peut après accord du président de la section, transmettre l'avis directement au premier président.

Art. 26. (nouveau) - La chambre délibère sur les projets d'avis et les adopte avant leur transmission au premier président.

Le quorum de la chambre consultative n'est atteint qu'avec la présence des deux tiers de ses membres au moins. En cas d'empêchement du président de la chambre, le premier président désigne pour le remplacer l'un des présidents des chambres d'appel ou consultatives. La chambre délibère à la majorité des membres présents. La voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Les représentants de l'administration peuvent être entendus lors de l'examen des dossiers consultatifs. Le premier président peut soumettre, pour avis, le dossier objet de la consultation à l'un des commissaires d'Etat généraux. Le rapporteur participe aux séances de délibérations de la chambre avec avis consultatif.

Section II

l'assemblée plénière consultative

Art. 27. (nouveau) - L'assemblée plénière consultative comprend :

- le premier président
- les présidents des chambres d'appel et des chambres consultatives
- les présidents des sections consultatives

L'assemblée plénière se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence.

Le quorum de l'assemblée plénière n'est atteint qu'avec la présence des deux tiers de ses membres au moins. L'assemblée plénière délibère à la majorité des membres présents. La voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Art. 28. (nouveau) - L'assemblée plénière délibère sur les projets d'avis adoptés par la chambre consultative, à elle transmis par le premier président, chaque fois que les dits projets appellent l'examen de questions juridiques fondamentales.

Les avis adoptés par la chambre ou l'assemblée plénière consultatives sont transmis à l'autorité concernée par le premier président.

Chapitre III

Le secrétariat général

Art. 29. (nouveau) - Un secrétaire général, nommé par décret pris sur proposition du Premier ministre, est chargé du secrétariat général du tribunal administratif.

Le secrétaire général du tribunal administratif est chargé :

- d'assister le premier président dans l'administration intérieure du tribunal
- de tenir le greffe du tribunal, en assurant notamment la tenue des registres et l'enregistrement des affaires et des correspondances. Il veille à l'exécution des procédures et actes ordonnés par l'instruction.

TITRE IV

**LA PROCEDURE DEVANT LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

Chapitre Premier

Dispositions générales

Art. 30. (nouveau) - Les parties indigentes bénéficient de l'assistance juridictionnelle lors de l'introduction de la requête, selon la procédure prévue dans les textes en vigueur.

Art. 31. (nouveau) - Dès son enregistrement auprès du greffe du tribunal, la requête est portée devant l'organe juridictionnel compétent qui doit statuer sur cette requête, sauf lorsque le requérant s'est désisté, ou lorsque l'affaire est close par un non lieu à statuer.

Art. 32. (nouveau) - Le requérant peut se désister, en totalité ou en partie, de l'action intentée en renonçant à ses demandes. Le désistement est toujours explicite.

Le requérant peut demander à ce que l'affaire soit rayée, et dans ce cas il peut réintroduire son action sous réserve de respecter les conditions de recevabilité du recours.

Art. 33. (nouveau) - Sont dispensés du ministère d'avocat devant tous les organes juridictionnels du tribunal administratif, les services administratifs représentés par le chef du contentieux de l'Etat ainsi que le ministère des finances en matière du contentieux fiscal.

En matière de recours pour excès de pouvoir, l'Etat est représenté par les ministres concernés. Les collectivités publiques locales et les établissements publics sont représentés par leurs présidents. Toutes ces autorités peuvent déléguer des représentants conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 34. (nouveau) - L'organe juridictionnel concerné indique dans son jugement, la ou les parties condamnées aux dépens prévus par la loi. L'Etat peut être condamné aux dépens.

L'organe juridictionnel peut partager les dépens entre les parties comme il peut les condamner partiellement selon les types de dépens.

Chapitre II

La procédure devant les chambres de première instance

Section I

l'introduction des requêtes

Art. 35. (nouveau) - La requête introductive d'instance et les mémoires en défense doivent être signées par un avocat à la cour de cassation ou à la cour d'appel. Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d'avocat.

Les requêtes dispensées du ministère d'avocat sont signées par le requérant ou par un mandataire muni de pouvoir dûment légalisé.

Art. 36. (nouveau) - La requête introductive d'instance mentionne le nom, le prénom et le domicile de chacune des parties ainsi que l'exposé sommaire des faits, des moyens et des demandes. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Il est joint à la requête pour excès de pouvoir une copie de la décision attaquée, et le cas échéant, la pièce justifiant de la date de l'envoi du recours administratif préalable à l'administration si celui-ci a eu lieu.

Section II

les délais de recours pour excès de pouvoir

Art. 37. (nouveau) - Les recours pour excès de pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la publication ou de la notification des décisions attaquées.

La personne concernée peut, avant l'expiration du dit délai, adresser un recours préalable à l'administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais de recours sont interrompus.

Toutefois, le silence observé par l'autorité concernée, durant deux mois à partir de l'introduction du recours administratif préalable, est considéré comme une décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le tribunal administratif, dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration du dit délai. Le cas échéant, et concernant les décisions tributaires de délibérations périodiques, le délai précité est prorogé au mois suivant la première session légale de l'assemblée délibérante concernée, tenue après le dépôt du recours administratif préalable.

Section III

l'inscription des requêtes

Art. 38. (nouveau) - La requête introductive d'instance, les conclusions, mémoires, preuves écrites et toutes autres pièces présentées par les parties sont déposés au greffe du tribunal administratif. Les dits documents peuvent toutefois, être adressés au greffe du tribunal administratif par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les requêtes, mémoires et tout autres documents présentés par les parties, doivent être accompagnés par autant de copies que de parties concernées, une copie en sus. A défaut, le secrétaire général, à la demande du président de chambre, met en demeure la partie défaillante pour produire les dits documents dans un délai de dix jours, à partir de la date de la réception de la mise en demeure. La radiation de l'affaire est prononcée lorsque la partie défaillante ne répond pas.

Les requêtes, et en général, tous les documents fournis par les parties, tels que mémoires et rapports, sont dès leur réception, par le greffe du tribunal, inscrits dans un registre spécial. Il leur est attribué un numéro, en fonction de leurs dates de réception.

Section IV

le sursis à exécution

des décisions administratives

Art. 39. (nouveau) - Le recours pour excès de pouvoir n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le premier président peut ordonner le sursis à exécution jusqu'à l'expiration des délais de recours ou jusqu'à la date du prononcé du jugement, et ce, lorsque la demande du sursis repose sur des motifs apparemment sérieux et que l'exécution de la décision objet du recours est de nature à entraîner, pour le requérant des conséquences difficilement réversibles.

La demande de sursis à exécution est introduite par une requête indépendante de la requête principale et doit être signée, soit par le requérant ou un avocat à la cour de cassation ou à la cour d'appel, soit par un mandataire muni d'un pouvoir dûment légalisé.

L'instruction des dossiers de sursis à exécution se fait selon la procédure d'urgence et dans de brefs délais. L'absence de réponse, de la part des parties dans les délais qui leur sont prescrits, n'empêche pas l'examen de l'affaire.

Art. 40. (nouveau) - Le premier président statue par une décision motivée, et sans plaidoirie orale, sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai ne dépassant pas un mois. En cas d'urgence, le premier président peut ordonner le report de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il statue sur la demande du sursis. Dans ce cas, il doit informer immédiatement les parties de sa décision. En cas d'extrême urgence, le premier président peut ordonner le sursis à l'exécution sur minute.

Art. 41. (nouveau) - Le greffe du tribunal envoie aux parties et dans les vingt quatre heures, une copie de la décision ordonnant, selon le cas, le report de l'exécution ou le sursis à exécution. Dès réception, l'administration est tenue de surseoir à l'exécution de la décision attaquée. Les décisions rendues, en matière de sursis à exécution ou de report d'exécution, sont conservatoires et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, y compris la cassation.

Section V

l'instruction

Art. 42. (nouveau) - Le secrétaire général défère au premier président la requête dès son inscription. Celui-ci la transmet au président de la chambre. Le président de la chambre désigne un conseiller rapporteur qui sera chargé, sous sa direction, d'instruire l'affaire et d'en préparer un rapport.

Art. 43. (nouveau) - Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance et des pièces qui sont jointes, que la solution juridique est d'ores et déjà claire et qu'il n'y a pas lieu à instruction, le conseiller rapporteur peut ne pas y procéder et transmet le dossier de l'affaire, accompagné de son rapport, au président de la chambre qui les renvoie au premier président. Celui-ci ordonne de les inscrire directement au rôle d'une audience de plaidoirie, sans les transmettre au préalable au commissaire d'Etat.

Art. 44. (nouveau) - Le conseiller rapporteur examine la requête, les moyens de défense, les mémoires et les observations portés devant le tribunal par les parties. Il propose au président de la chambre les mesures qui lui paraissent de nature à éclairer l'affaire telles que les enquêtes, expertises, visites et vérifications administratives. Il appartient au président de la chambre d'ordonner de telles mesures.

Le secrétaire général, est chargé d'adresser les correspondances relatives aux mesures précédentes aux parties, et de veiller à l'exécution des mesures d'instruction.

La communication des requêtes, mémoires et autres mesures se fait par la voie administrative et sans frais.

Art. 45. (nouveau) - L'autorité administrative défenderesse et les autres parties au litige, doivent le cas échéant, présenter les mémoires en défense et les documents réclamés dans les délais prescrits.

Sur demande du président de la chambre, le secrétaire général adresse une mise en demeure à la partie qui n'a pas respecté le délai qui lui est imparti. La non observation du délai de mise en demeure ne met pas un obstacle à la poursuite de l'instruction.

Le fait pour l'administration de ne pas répondre à la requête, dans le recours pour excès de pouvoir, après l'expiration du délai de la mise en demeure, est considéré un acquiescement aux prétentions indiquées dans la requête, sauf éléments contraires découlant du dossier.

Section VI

les procédures et les interruptions de l'instruction

Art. 46. (nouveau) - Le requérant peut, en cours d'instance et avant la remise de l'affaire au commissaire d'Etat, présenter une nouvelle demande sous la forme de requête additionnelle ayant un rapport étroit avec la requête principale. La décision faisant l'objet de la demande additionnelle présentée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir doit être inconnue du requérant avant l'introduction du dit recours.

Le défendeur peut, en cours d'instance et avant la remise de l'affaire au commissaire d'Etat, déposer au greffe du tribunal une demande reconventionnelle sous forme de recours visant à obtenir une indemnité pour le préjudice causé par l'affaire ou d'autres demandes ayant un rapport avec le recours principal. La demande reconventionnelle n'est pas recevable dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.

Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont examinées avec le recours principal.

Art. 47. (nouveau) - Une tierce personne ayant un intérêt dans l'affaire, peut y intervenir par le biais d'une demande à joindre au dossier de la requête, dans laquelle il précise les motifs de son intervention et formule ses conclusions.

Le tribunal peut, soit de sa propre initiative soit à la demande de l'une des parties ordonner l'intervention d'un tiers lorsqu'une telle intervention lui paraît utile pour trancher le litige.

Le secrétaire général est chargé, sur demande du président de la chambre, de transmettre les rapports et documents présentés par l'intervenant aux parties. Il leur fixe un délai pour y répondre.

Art. 48. (nouveau) - Suite au décès de l'une des parties, ou suite à la perte de sa capacité d'ester en justice, ou suite au décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, l'instance est interrompue et le dossier de l'affaire est déposé au greffe du tribunal, à condition que l'instruction ne soit pas encore close.

Le tribunal reprend l'instruction de l'affaire sur demande de l'héritier du défunt, ou du représentant légal de celui qui a perdu la capacité ou du représentant de celui dont le mandat a pris fin, et ce dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de la date du dépôt du dossier au greffe.

L'autre partie peut demander la reprise de l'instruction dans les mêmes délais.

A l'expiration du dit délai, la péremption de l'affaire est prononcée. Ce jugement n'a pas d'effet sur le fond du droit.

Section VII

la clôture de l'instruction et la transmission de l'affaire au commissaire d'Etat

Art. 49. (nouveau) - Le conseiller rapporteur établit un rapport de fin d'instruction dans lequel il enregistre les conclusions tirées au terme de l'instruction ainsi que ses propositions. Il joint à ce rapport un projet de jugement.

Dans un délai maximum de huit jours, le président de la chambre transmet le dossier de l'affaire à compter de sa réception au premier président. Celui-ci en saisit dans le même délai le commissaire d'Etat aux fins de conclusions écrites. Ces dites conclusions sont versées au dossier.

S'il s'avère au premier président, au vu du rapport de fin d'instruction, que la solution juridique de l'affaire est claire, il peut ordonner son inscription au rôle d'une audience de plaidoirie, sans en saisir au préalable le commissaire d'Etat.

Le président de la chambre fixe la date de l'audience de plaidoirie qui doit se tenir dans les deux mois qui suivent le dépôt des conclusions du commissaire d'Etat auprès de lui.

Section VIII

les audiences de plaidoirie et de Jugement

Art. 50. (nouveau) - Le président de la chambre établit le rôle des affaires inscrites à l'audience de plaidoirie. Le greffe du tribunal transcrit ce rôle dans un registre spécial; il informe les parties de la date de l'audience et les convoque dans un délai minimum de vingt et un jours; la réception de la convocation devrait être dûment établie.

Art. 51. (nouveau) - Les audiences de plaidoirie sont publiques, toutefois le président de la formation de jugement peut

en ordonner le huis-clos, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties au litige, et ce en vue de sauvegarder l'ordre public, de préserver le secret professionnel ou de respecter la moralité.

Les affaires inscrites au rôle sont appelées par le président de l'audience, ce dernier a la police de l'audience, il la dirige et prend toute mesure utile à cette fin.

Le conseiller rapporteur fait lecture d'un condensé de son rapport, le président permet aux parties présentes ou à leur délégués de présenter leurs observations dans les limites de ce qu'ils ont soulevé et discutés dans leurs mémoires. Le commissaire d'Etat expose oralement ses conclusions écrites après quoi, le président renvoie l'affaire en délibéré et remet le prononcé du jugement à une audience ultérieure dont il fixe la date.

Les parties peuvent dans un délai fixé par le président être autorisées à répondre aux conclusions du commissaire d'Etat, si elles en formulent la demande pendant l'audience.

Art. 52. (nouveau) - Seuls les membres de la formation de jugement, ayant assisté à l'audience de plaidoirie, participent au délibéré. Ils sont tenus par son caractère secret, et il ne peut en subsister aucune trace écrite.

Le conseiller rapporteur participe au délibéré avec voix consultative. Le Président de l'audience peut inviter le commissaire d'Etat à participer au délibéré avec voix consultative.

Si le délibéré n'a pu avoir lieu, en raison d'un empêchement survenu à l'un des membres de la formation de jugement, l'affaire est de nouveau renvoyée à l'audience de plaidoirie.

Le jugement est rendu à la majorité des voix, celle du membre le moins ancien étant la première à être exprimée; suite à quoi, le dispositif du jugement est consigné dans le procès verbal de l'audience signé par tous les membres de la formation du jugement. Le dispositif du jugement n'acquiesce sa formulation définitive que lors de son prononcé, dans une audience publique, à laquelle assiste l'ensemble des membres ayant participé au délibéré. En cas d'empêchement de l'un des membres, le prononcé du jugement, a lieu avec les autres membres présents. L'audience est présidée par le président de chambre ou le membre le plus ancien.

Art. 53. (nouveau) - Les chambres de première instance rendent leur jugement au nom du peuple.

Chaque jugement indique la chambre qui l'a rendu, les noms, qualités et domiciles des parties ainsi qu'un résumé de leurs mémoires, de la procédure, et les textes juridiques ayant servi de fondement au jugement. Il fait aussi mention de l'audition du conseiller rapporteur, des parties et du commissaire d'Etat. Il comporte le dispositif du jugement, les dates de l'audience de plaidoirie et du prononcé, les noms des membres qui les ont rendus et du greffier.

La minute du jugement doit être signée par le conseiller rapporteur et le président de la formation qui l'a rendu. Le dispositif du jugement est transcrit dans un registre spécial. Le procès-verbal des séances de jugement fait mention de l'accomplissement des dispositions contenues dans cet article et des articles 49 à 52 de la présente loi.

Art. 54. (nouveau) - La minute du jugement est conservée au greffe du tribunal. Les parties peuvent se faire restituer les documents qu'ils ont présentés contre récépissé; une copie des dits documents étant conservée dans le dossier.

Art. 55. (nouveau) - Le greffe du tribunal délivre au profit de toute partie bénéficiaire d'un jugement une seule grosse portant la formule suivante: "En conséquence, le Président de la République mande et ordonne au ministre ou aux ministres (avec la mention du ou des départements ministériels désignés) ainsi qu'à toutes les autorités administratives concernées d'exécuter ce jugement ou arrêt, et il mande et ordonne tous les huissiers notaires, sur ce requis, dans le cadre des voies d'exécution qui

peuvent être suivies contre les personnes privées conformément au code des procédures civiles et commerciales, d'exécuter ce jugement ou arrêt"

Il n'est permis de délivrer qu'une seule grosse à chaque partie bénéficiaire du jugement. La partie qui, avant d'avoir pu exécuter le jugement ou arrêt rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée, peut en obtenir une seconde par ordonnance de référé rendue par le président de chambre; Les parties dûment convoquées.

Les expéditions des jugements peuvent être délivrées à tous ceux qui les demandent. Les expéditions et les grosses sont signées par le secrétaire général qui y appose le sceau du tribunal.

Art. 56. (nouveau) - La chambre procède d'office ou à la demande des parties à la rectification de toute erreur matérielle d'orthographe, de calcul ou toute autre erreur similaire entachant son jugement. La rectification a lieu sans plaidoirie préalable. Mention de la décision ordonnant la rectification figure sur la minute et les expéditions des jugements objet de la dite rectification.

Art. 57. (nouveau) - La chambre qui a rendu un jugement peut interpréter son dispositif si demande écrite en est faite. La dite demande est présentée, au greffe du tribunal qui l'a rendu, et est transmise au président de la chambre.

L'interprétation se fait en chambre de conseil sans plaidoirie. elle se limite à l'explication du dispositif sans rien lui ajouter et sans rien lui retrancher.

Art. 58. (nouveau) - Le greffe du tribunal est chargé de notifier aux parties les jugements et arrêts par voie administrative avec accusé de réception.

Les parties peuvent procéder à la signification de leur jugement par huissier notaire.

Chapitre III

La procédure devant les chambres d'appel

Art. 59. (nouveau) - L'appel est interjeté, dans les cas prévus par l'article 19 de la présente loi, devant les chambres d'appel du tribunal administratif au moyen d'une demande déposée au greffe du tribunal par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation ou d'appel. Un récépissé lui en est délivré.

Sont dispensés du ministère d'avocat, les recours en excès de pouvoir, présentés en première instance, contre des décisions administratives relatives au statut général des personnels de l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que contre les décisions rendues en matière de pension et de prévoyance sociale.

Sont également dispensées du ministère d'avocat, les administrations publiques, et ce en appel et en matière d'excès de pouvoir.

La requête doit mentionner les noms, prénoms et domiciles des parties ainsi que le texte du jugement attaqué en appel, son numéro et sa date.

Art. 60. (nouveau) - La requête d'appel doit être introduite dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la date de la notification du jugement établie selon la forme prévue dans l'article 58 de la présente loi.

Dans le cas où la partie la plus diligente a pris l'initiative de signifier le jugement par huissier notaire, le délai commence à courir, à partir de la date de cette signification, contre son auteur et contre la partie à laquelle la signification a été faite.

Art. 61. (nouveau) - L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la requête, un mémoire ampliatif indiquant les moyens d'appel accompagné d'une expédition du jugement attaqué et d'une pièce justifiant la signification d'une copie du dit mémoire à l'intimé.

Art. 62. (nouveau) - L'instruction de la requête en appel s'effectue conformément aux règles établies par la présente loi pour l'instruction des recours déposés auprès des chambres de première instance.

Jusqu'à la clôture de l'instruction, l'intimé peut formuler un appel incident explicite par le biais d'un mémoire écrit dans lequel il mentionne les moyens de son appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal sauf le cas où l'appel principal fait l'objet d'un désistement.

Art. 63. (nouveau) - L'appel ne peut être interjeté que par les personnes mises en cause dans le jugement attaqué ou leurs ayant cause. De même, il ne peut être interjeté contre les personnes non parties dans le jugement attaqué.

Aucune intervention n'est recevable en appel sauf à se joindre à l'une des parties. L'intervention est recevable des personnes pouvant s'opposer au jugement attaqué.

Si l'objet dudit jugement est indivisible, toutes les parties succombantes ou bénéficiaires du jugement doivent être appelées en cause, même si l'appel n'a été interjeté que par quelques unes parmi elles.

Art. 64. (nouveau) - L'appel des jugements de première instance est suspensif sauf disposition contraire de la loi ou si l'exécution immédiate de ces jugements est ordonnée. Dans ce dernier cas le premier président peut à la demande de l'une des parties en ordonner le sursis par décision motivée.

Art. 65. (nouveau) - L'appel remet la cause en l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement et ce dans les limites de l'appel.

La requête, qui a fait l'objet d'un jugement rendu en premier ressort, ne peut être ni élargie ni modifiée en appel, sauf le cas d'un élargissement constituant un accessoire de la demande principale et dont on peut se prévaloir après le prononcé du premier jugement.

Si le jugement attaqué s'est limité à rejeter la requête sans examiner le fond et que la chambre d'appel considère que cela n'est pas fondé, elle peut décider de l'infirmier et renvoyer l'affaire devant les juges du premier degré pour y statuer. Elle peut aussi procéder à l'évocation, et y statuer au fond, si l'affaire est en état d'être jugée.

Art. 66. (nouveau) - Les chambres d'appel siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles de 49 à 57 de la présente loi.

Les jugements rendus en matière d'excès de pouvoir ne sont pas susceptibles de recours en cassation.

Chapitre IV

LE RECOURS EN CASSATION

Art. 67. (nouveau) - Le recours en cassation est porté, dans les cas prévus par la présente loi, devant l'assemblée plénière du Tribunal Administratif, par le biais d'une demande, rédigée par un avocat auprès de la cour de cassation, déposée au greffe du Tribunal dans un délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement attaqué.

La demande doit indiquer les prénoms, noms et domiciles des parties ainsi que l'exposé sommaire des faits de l'affaire et des moyens invoqués contre l'arrêt attaqué.

Art. 68. (nouveau) - L'auteur du pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal, dans un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la date du dépôt de sa demande, ce qui suit :

- le procès verbal de la signification de l'arrêt ou du jugement attaqué si elle a eu lieu

- Une copie du jugement ou de l'arrêt attaqué

- un mémoire rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation identifiant et précisant chacun des moyens du recours, accompagné de toutes les pièces justificatives.

- Une copie du procès verbal de la signification d'un exemplaire du mémoire à l'adversaire.

Art. 69. (nouveau) - La signification des mémoires ou autres pièces se fait selon les formes de droit commun suivies par les huissiers notaires ou selon les formes prévues par la loi spécialement pour l'Etat ou les établissements publics administratifs ou les collectivités locales.

Art. 70. (nouveau) - Nul ne peut se pourvoir en cassation s'il n'ait la qualité de partie ou d'ayant cause de partie dans le jugement objet du pourvoi.

Le recours en cassation ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si celui-ci a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent, ou a ordonné la mainlevée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues, ou s'il a ordonné la destruction de pièces.

Art. 71. (nouveau) - A titre exceptionnel, le premier président peut, sur demande de l'auteur du pourvoi ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué pour un délai qu'il fixe lui-même, lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible, ou si elle est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

L'ordonnance de sursis ne comporte pas l'obligation de consignation sauf exception, explicitement mentionnée, obligeant le demandeur du sursis à consigner le montant de la condamnation pécuniaire afin de garantir l'exécution du jugement.

Art. 72. (nouveau) - L'assemblée plénière, saisie d'un recours en cassation, ne connaît que des seuls moyens préalablement soulevés devant le juge du fond, sauf à invoquer devant elle, pour la première fois, un moyen intéressant l'ordre public ou concernant une irrégularité entachant le jugement objet du pourvoi et ne pouvant être sue qu'au vu du dit jugement.

Toutefois l'assemblée plénière peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, contrôler l'existence matérielle des faits sur lesquels s'est fondé le jugement objet du pourvoi, et examiner si le juge du fond a donné à ces faits une qualification juridique exacte.

Art. 73. (nouveau) - L'assemblée plénière admet ou rejette le recours en cassation. Si le recours est admis, elle casse la décision attaquée, en tout ou en partie, et renvoie le dossier devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée qui le réexamine avec une formation différente.

L'assemblée plénière peut également renvoyer l'affaire devant une autre juridiction équivalente à celle qui a rendu le jugement cassé.

La partie la plus diligente inscrit l'affaire devant le tribunal de renvoi qui l'examine selon la procédure qui lui est applicable.

Art. 74. (nouveau) - L'assemblée plénière peut, sans renvoi, se contenter de prononcer la suppression de la partie cassée du dispositif du jugement lorsqu'une telle suppression dispense d'un nouvel examen. Elle peut aussi se contenter de casser, sans renvoi, lorsque la cassation ne laisse rien à juger.

Art. 75. (nouveau) - Si le jugement rendu par le tribunal de renvoi ne se conforme pas à ce qu'a décidé l'assemblée plénière, et qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation ou pour tout autre motif, et que l'assemblée plénière décide à nouveau de casser le jugement, elle statue définitivement au fond.

Art. 76. (nouveau) - L'assemblée plénière tient ses audiences et rend ses arrêts conformément aux articles 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 de la présente loi. Lors des délibérés, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Seules les parties au litige ou leurs représentants assistent aux audiences de plaidoirie de l'assemblée plénière statuant en cassation.

Chapitre V

LES RECOURS EN REVISION

Art. 77. (nouveau) - Le recours en révision peut être formé, contre les jugements contradictoirement rendus en dernier ressort par les organes juridictionnels du Tribunal, dans les cas suivants :

1 - lorsque le jugement objet du recours a été rendu sur une pièce fautive

2 - lorsqu'une partie a été condamnée faute d'avoir pu fournir pendant l'instance une pièce qui était retenue par son adversaire.

3 - lorsque le jugement a été rendu sans qu'étaient observées les dispositions de la présente loi relatives à la composition de la juridiction, à la procédure suivie durant ses séances ou aux formalités substantielles de ses jugements.

4 - lorsque le jugement rendu a été entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur la solution donnée à l'affaire.

Art. 78. (nouveau) - Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 77 de la présente loi, le recours en révision doit, à peine de déchéance, être formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du jugement. Pour les autres cas, le délai de deux mois commence à courir à compter de la date de la découverte de la pièce fautive ou de la pièce retenue par l'adversaire.

Le recours doit être rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation.

Le recours en révision n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président de la juridiction ayant rendu le jugement objet du recours.

Chapitre VI

L'OPPOSITION ET LA TIERCE OPPOSITION

Art. 79. (nouveau) - Chaque partie à un jugement rendu en dernier ressort par l'une des organes juridictionnels du tribunal administratif en méconnaissance de la procédure contradictoire, et ce parce que la requête ne lui a pas été signifiée et qu'il n'ait pu présenter aucun mémoire en défense, peut former une opposition contre ledit jugement dans un délai de deux mois, à partir de la date de sa notification. La requête est déposée devant l'organe juridictionnel qui a rendu le jugement objet de l'opposition et selon la même procédure prévue par la loi pour le recours principal.

Toute personne, qui n'a été ni mise en cause ni représentée dans une instance, peut former une opposition contre le jugement rendu si celui-ci lui porte préjudice, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du dit jugement.

En dehors du cas-sus indiqué, l'opposition doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir du prononcé du jugement.

Le recours est porté devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, et suivant la procédure prévue par la loi pour l'affaire principale.

L'opposition et la tierce opposition n'ont pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le premier président.

Art. 80. (nouveau) - Dans le cas où l'opposition ou la tierce opposition est rejetée, le demandeur peut être condamné à une amende de 20 à 100 dinars, sans préjudice des dommages et intérêts, auxquels il peut être condamné pour exercice abusif de l'opposition.

Chapitre VII

LES ORDONNANCES DE REFERE ET LES CONSTATS D'URGENCE

Art. 81. (nouveau) - Dans tous les cas d'urgence, les présidents de chambres de première instance ou d'appel peuvent

respectivement ordonner, en référé, toutes mesures provisoires utiles sans préjuger du fond et à condition de ne pas entraver l'exécution d'une décision administrative.

Art. 82. (nouveau) - En cas d'urgence, les présidents de chambres de première instance ou d'appel devant lesquelles une affaire est déjà enrôlée peuvent respectivement ordonner d'urgence de contraindre le débiteur défendeur de verser à son créancier une provision. Il est toutefois exigé qu'il n'y ait pas une contestation sérieuse sur le fond du droit.

Dans les cas d'urgence, les présidents de chambres de première instance ou d'appel compétentes, peuvent ordonner respectivement de procéder à un constat urgent de tout fait menacé de disparition et pouvant faire l'objet d'un litige administratif.

Art. 83. (nouveau) - L'instruction des ordonnances de référé se fait conformément à l'article 42 de la présente loi.

Article 84 (nouveau) :

Aussitôt rendues, une expédition des ordonnances de référé est adressée aux parties par le secrétaire général du Tribunal.

Art. 85. (nouveau) - L'appel interjeté contre les ordonnances de référé rendues par les présidents de chambres de première instance, est présenté par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation ou d'appel dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la notification. Les ordonnances rendues par les présidents des chambres d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.

Art. 86. (nouveau) - L'appel interjeté contre les ordonnances de référé n'a point d'effet suspensif. Toutefois le président de la chambre statuant en appel peut, sur demande de l'une des parties, en décider le sursis à l'exécution s'il constate une violation des dispositions des articles 81 et 82 de la présente loi.

Le sursis à exécution n'est rendu qu'une fois les parties entendues en chambre de conseil. Les décisions ordonnant le sursis à exécution ont un caractère conservatoire et ne sont susceptibles d'aucun recours y compris le recours en cassation.

L'instruction relative à l'appel des ordonnances de référé s'opère d'une manière accélérée et dans des délais brefs. le jugement est rendu conformément aux articles 49 à 53 de la présente loi.

Art. 87. (nouveau) - L'appel des jugements et ordonnances de référé, rendus par les tribunaux judiciaires dans le cadre de leur compétence définie par l'article 17 de la présente loi, doit être présenté par un avocat auprès de la cour de cassation ou d'appel et dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la notification.

L'instruction et le jugement se font conformément à la procédure prévue par l'article 86 de cette loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 2. - Les affaires en instance devant les tribunaux judiciaires, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui par application de cette dernière relèveront de la compétence du Tribunal Administratif, demeurent du ressort de ces tribunaux jusqu'à ce qu'il y soit statué.

Les chambres d'appel créées par la présente loi sont saisies des affaires d'appel inscrites au Tribunal Administratif à la date de son entrée en vigueur. Elles sont également saisies, pour y statuer en premier et dernier ressort, des affaires en matière d'excès de pouvoir qui, à cette date, ont été déjà transmises afin de conclusions au commissaire d'Etat.

Les chambres de première instance, créées par la présente loi, sont saisies des affaires n'ayant pas été transmises, pour conclusions, au commissaire d'Etat à la date de son entrée en vigueur. Le conseiller délégué se dessaisit au profit des dites chambres des affaires sur lesquelles il n'a pas encore statué.

Art. 3. - La présente loi entre en vigueur quatre mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Toutefois, les décisions administratives ayant été publiées ou notifiées avant son entrée en vigueur, restent soumises, en ce qui concerne les délais du recours préalable et les délais du recours pour excès de pouvoir, à la loi qui était en vigueur à la date de la publication ou de la notification des dites décisions.

Art. 4. - Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, le décret beylical du 27 Novembre 1888 relatif au contentieux administratif est abrogé.

La présent loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi organique n° 96-40 du 3 juin 1986, modifiant et complétant la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Les articles 7,8,14,15,16,19,22 et 25 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif et au statut de ses membres sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 7. (Nouveau) - Il est institué, auprès du Tribunal Administratif, un Conseil Supérieur ainsi composé :

- Le Premier ministre, Président;

- Le Premier Président du Tribunal Administratif, Vice-Président;

- Les Présidents des Chambres d'Appel et consultatives;

- Les Commissaires Généraux d'Etat;

- Le Secrétaire Général;

- Deux représentants des Conseillers;

- Deux représentants des Conseillers-Adjoints.

Les représentants des Conseillers et des Conseillers-Adjoints sont élus respectivement par les conseillers et les Conseillers-Adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier Ministre.

Le Secrétaire Général a la qualité de membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 8. (Nouveau) - Le Conseil Supérieur du Tribunal Administratif se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président.

Les réunions du conseil peuvent se tenir sous la présidence du vice-président. lorsque le Conseil Supérieur se réunit comme instance disciplinaire, il est composé comme suit :

- Le premier président du Tribunal Administratif : président

- Les présidents des chambres d'appel et consultatives;

- Deux commissaires généraux d'Etat les plus anciens dans cette fonction ou, à ancienneté égale, les plus anciens dans le grade puis les plus âgés.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 mai 1996.

Les deux représentants élus des conseillers, ou des conseillers adjoints, selon le grade du membre traduit devant le conseil.

Le quorum exigé pour les réunions du conseil est des deux tiers de ses membres au moins, dont l'un des représentants élus concernés.

Art. 14. (Nouveau) - Le premier président est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat ou les membres du Tribunal Administratif.

Art. 15. (Nouveau) - Les présidents des chambres d'appel, les présidents des chambres consultatives et les commissaires généraux d'Etat sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, après avis du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif parmi :

1) Les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives ayant accompli deux années au moins d'ancienneté dans cette fonction,

2) Les conseillers comptant cinq ans d'ancienneté au moins dans ce grade.

Art. 16. (Nouveau) - les présidents des chambres de première instance et les président des sections consultatives sont désignés par décret, pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, après avis du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif, parmi les commissaires d'Etat ayant le grade de conseiller et les conseillers ayant accompli au moins deux années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 19. (Nouveau) - Les conseillers adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président comme suit:

a) par voie de nomination directe parmi les candidats ayant accompli avec succès le cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration; et titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent.

b) par voie de concours organisé par arrêté du Premier Ministre et comportant une étude du dossier, titres travaux et diplômes des candidats ainsi qu'une discussion avec les membres du jury.

Ce concours est ouvert :

1) aux candidats titulaires d'un Diplôme d'Etude Approfondie en droit public ou d'un diplôme équivalent obtenu après la maîtrise en droit ou diplôme équivalent.

2) aux agents appartenant à la catégorie A, âgés de trente cinq ans au plus à la date du concours et comptant au moins cinq ans de service civil effectif, en cette qualité, et titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent.

Art. 22. (Nouveau) - Les commissaires d'Etat sont nommés parmi les conseillers et conseillers adjoints, et ce par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président du Tribunal Administratif.

Art. 25. (Nouveau) - Les fonctions de membre du Tribunal Administratif sont incompatibles avec tout mandat électif, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux membres du Tribunal Administratif par le premier président pour assurer des enseignements ressortissant de leur compétence, ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du membre du Tribunal ou à son indépendance.

Art. 2. - Est abrogé le paragraphe 7 relatif à la révocation avec suspension de droits à pension de l'article 27 de la loi sus visé N° 67/72 du 1er Août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif, et au statut de ses membres.

Art. 3. - Sous réserve de respecter les dispositions de l'article 7 nouveau de la présente loi, les présidents des chambres, les commissaires d'Etat, les Présidents des sections et les conseillers délégués, en exercice à la date de sa promulgation, demeurent dans cette situation jusqu'à la nomination dans l'une des fonctions créés par la présente loi, suivant les conditions définies dans les articles 15,16 et 22.

Les commissaires d'Etats sont, dans une telle situation, chargés de préparer des conclusions dans les affaires relevant de la compétence de l'assemblée plénière et des chambres d'appel.

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi sus-visée n° 72/67 du 1er Août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif et au statut de ses membres, et pour une période s'achevant le 31 décembre 1997, les conseillers peuvent être nommés par décret, pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, selon les modalités suivantes :

a) Suite à un concours sur titre comportant l'étude du dossier, des travaux et des diplômes du candidat organisé par arrêté du Premier Ministre et ouvert aux conseillers adjoints du Tribunal Administratif, ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade à la date d'ouverture du concours.

Les agents admis sont reclassés dans le grade de conseiller à l'échelon correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans leur situation d'origine, ou à défaut, à l'échelon correspondant à l'indice immédiatement supérieur.

b) Suite à un concours sur titre comportant l'étude du dossier, des travaux et des diplômes du candidat et un entretien avec les membres du jury organisé par arrêté du Premier Ministre et ouvert aux agents de l'Etat de la catégorie A et aux agents des entreprises publiques. Les candidats doivent être titulaires de la maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté de dix ans d'exercice effectif dans des services ayant compétence en matière du contentieux et des affaires juridiques. Ils doivent être âgés de trente cinq ans au moins et de cinquante ans au plus à la date de l'ouverture du concours.

Les agents admis sont reclassés dans le grade de conseiller à l'indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou à l'indice correspondant à celui du deuxième échelon. Ils sont astreints à une période probatoire de deux ans à l'issue de laquelle ils sont confirmés dans le grade de conseiller après consultation du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif.

En cas de non confirmation, ils sont reversés dans leur corps d'origine qu'ils sont réputés n'avoir jamais quitté.

Art. 5. - Le conseil supérieur du Tribunal Administratif se réunit selon la composition prévue par les lois et règlements en vigueur à la date de la parution de cette loi, et ce jusqu'à sa formation conformément aux dispositions de l'article 7 nouveau.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTRE

Décret n° 96-1046 du 3 juin 1996, portant création d'un conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-1289 du 15 juillet 1988 portant création du conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications tel qu'il a été complété par le décret n° 92-651 du 7 avril 1992,

Vu le décret n° 95-2373 du 27 novembre 1995 portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 96-1047 du 3 juin 1996, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Il est créé un conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications chargé de donner son avis sur les orientations de la politique nationale en matière d'informatique et de télécommunications et d'examiner le rapport annuel relatif à l'informatisation dans le secteur public.

Art. 2. - Le conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications se compose comme suit :

- Président : le Premier ministre

* Membres :

- le ministre de l'intérieur

- le ministre de la justice

- les ministre des finances

- le ministre de développement économique

- le ministre de l'industrie

- le ministre du commerce

- le ministre de l'éducation

- le ministre de l'enseignement supérieur

- les ministre des communications

- le ministre de la culture

- le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi

- le secrétaire générale du gouvernement

- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique

- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie

- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique

- le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 3. - Le président et les membres du conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications peuvent être assistés pendant les réunions du conseil par leurs collaborateurs les plus concernés par le secteur de l'informatique et des télécommunications.

Art. 4. - Le président du conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications peut inviter aux travaux du conseil toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour.

Art. 5. - Il peut être créé par arrêté du Premier ministre, des comités spécialisés pour l'étude de questions entrant dans le cadre des attributions du conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications.

Art. 6. - Le conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications se réunit au moins une fois par an et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président.

Art. 7. - Le Premier ministre fixe l'ordre du jour du conseil et le transmet aux membres 15 jours au moins avant la tenu de ses réunions.

Art. 8. - Le secrétariat du conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications est assuré par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique qui est chargé notamment :

- de la préparation des dossiers soumis au conseil

- de l'organisation des réunions du conseil

- de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil

- du suivi des propositions et des recommandations du conseil

- de l'élaboration du rapport annuel concernant l'activité du conseil.

Art. 9. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 88-1289 du 15 juillet 1988.

Art. 10. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1047 du 3 juin 1996, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 71-113 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 94-1730 du 22 août 1994 instituant une direction générale de l'informatique au Premier ministre,

Vu le décret n° 95-2373 du 27 novembre 1995 portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique est chargé d'élaborer et de proposer la politique du gouvernement en matière d'informatique, d'assurer sa mise en œuvre et de veiller à sa cohérence globale

dans le cadre des options fondamentales arrêtées par le Président de la République.

Art. 2. - Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique exerce les attributions suivantes :

1) proposer la stratégie nationale dans le domaine de l'informatique, de la bureautique et de la télématique par l'établissement d'un plan national d'informatique s'intégrant dans le plan de développement et veiller à la réalisation et à la concrétisation des objectifs du plan,

2) agréer les schémas directeurs stratégiques et opérationnels des ministères et des administrations, établissements et entreprises publics qui leur sont rattachés ainsi que ceux des collectivités publiques locales,

3) veiller à la cohérence des programmes et projets informatiques et à la concrétisation des objectifs fixés dans le cadre des schémas directeurs stratégiques,

4) coordonner les différentes interventions dans les domaines de l'informatique, de la bureautique et de la télématique,

5) favoriser les synergies entre les départements ministériels en encourageant les projets informatiques interministériels et en impulsant les projets innovants,

6) favoriser les échanges d'informations entre les départements ministériels et les administrations publiques à travers les réseaux nationaux et par la création de systèmes nationaux d'informations,

7) effectuer toutes études et analyses relatives à l'informatique notamment en ce qui concerne l'impact de l'informatisation, son coût et son incidence sur les investissements et l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers,

8) veiller à une utilisation optimale des équipements informatiques et participer avec les départements ministériels concernés à l'adaptation des législations et des réglementations en vigueur aux exigences d'une utilisation rationnelle des équipements informatiques,

9) prêter son concours aux établissements d'enseignement dans la conception des programmes, proposer les mesures susceptibles d'améliorer la formation des ressources humaines en matière informatique et diffuser le savoir-faire auprès du secteur et la culture informatique auprès du public,

10) promouvoir les nouvelles technologies en matière d'informatique, de bureautique et de télématique et, à cet effet proposer toutes les mesures relatives à la recherche de nature à intensifier l'utilisation et le développement de ces technologies ainsi que toute action ou mesure d'ordre législatif ou réglementaire en vue du développement de l'industrie des logiciels et des services et ingénierie informatiques,

11) établir des guides méthodologiques et des cahiers de charge en vue d'aider les différents départements ministériels à réussir leur informatisation,

12) participer aux discussions ayant trait à l'élaboration du budget et donner son avis sur les crédits d'engagement et de paiement pour les actions d'informatisation définies dans les schémas directeurs des ministères,

13) donner son avis sur le financement des projets sectoriels nationaux et les projets innovants ainsi que sur les projets informatiques proposés dans le cadre de la coopération internationale,

14) auditer les applications informatiques en vue d'assurer la qualité et la sécurité des sites et systèmes informatiques du secteur public,

15) siéger aux différentes commissions dont l'objet est d'organiser les secteurs économiques ayant un rapport avec l'utilisation de l'informatique.

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 94-1730 du 23 août 1994.

Art. 10. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 96-1048 du 3 juin 1996, portant publication de la convention commerciale et douanière, conclue le 12 octobre 1992, entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 28 du 12 avril 1993, portant ratification de la convention commerciale et douanière, conclue à Tripoli le 12 octobre 1992, entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste.,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention commerciale et douanière, conclue à Tripoli le 12 octobre 1992, entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Convention commerciale et tarifaire entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire et Socialiste

La République Tunisienne et la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire et Socialiste

- désireuses d'élargir et d'approfondir les domaines de complémentarité économique,

- résolues au renforcement continu des relations économiques et commerciales entre les deux pays sur la base de l'intérêt commun et des avantages réciproques,

- et dans le cadre de l'édification du Grand Maghreb Arabe dans la voie de la réalisation de l'Unité Arabe,

Sont convenues de ce qui suit :

Article. I. - Les marchandises et produits d'origine locale échangés directement entre les deux pays sont exonérés, à l'importation, des droits de douanes inscrits sur le tarif douanier et des impôts et taxes d'effet équivalent.

Art. II. - Les produits d'origine tunisienne ou d'origine arabe libyenne échangés directement entre les deux pays sont échangés librement en exonération des obstacles non tarifaires à l'exception des produits cités à l'annexe jointe à la présente convention et conformément à la réglementation phytosanitaire ainsi que les règlements ayant trait à la santé et la sécurité en vigueur dans le pays importateur.

Sont considérés obstacles non tarifaires toutes mesures et dispositions restrictives ou discriminatoires prises par l'autre partie pour des raisons autres que d'ordre organisationnel ou statistique.

Ces obstacles comprennent, essentiellement les restrictions quantitatives et administratives imposées à l'importation.

Art. III. - Sont considérés comme originaires :

- les produits entièrement obtenus dans l'un des deux pays contractants y compris les produits agricoles, les produits du régime animal, les produits de la pêche, les animaux vivants et les ressources naturelles qui n'ont pas subi de transformation industrielle,

- les produits industriels, obtenus dans l'un des deux pays, lorsque la valeur ajoutée locale constituée de matières premières, de la main d'œuvre et autres, entrant dans la fabrication de ce produit n'est pas inférieure à 40% de la valeur globale de ces produits ou lorsque la valeur des matières premières locales ou maghrébines représente au moins 60% de la valeur globale des matières premières mises en œuvre pour leur fabrication,

- les autres produits industriels inscrits sur des listes qui déterminent les critères de transformation exigés pour chaque produit à condition que cette transformation soit suffisante et économiquement justifiée. Ces listes seront arrêtées en commun accord entre les deux parties.

Art. IV. - Les produits d'origine locale exportés par l'un des deux pays vers l'autre pays sont accompagnés d'un certificat d'origine selon le modèle annexé à cette convention.

Le certificat d'origine est délivré par la chambre de commerce du pays exportateur, il est visé et contrôlé par les autorités douanières du même pays.

Art. V. - Le règlement des paiements découlant des échanges commerciaux entre les deux pays est effectué conformément aux législations des changes en vigueur dans les deux pays ou conformément aux conventions bancaires signées ou toute autre disposition convenue entre les deux pays.

Art. VI. - Il est créé un comité de suivi composé de représentants des secteurs économique, douanier et bancaire. Il peut se faire assister, en cas de besoin, par des experts en d'autres domaines.

Le comité se réunit tous les trois mois et toutes les fois qu'il est nécessaire sur demande de l'une des deux parties. Il est chargé de veiller à la bonne application de cette convention et notamment de :

- étudier les voies et moyens susceptible d'accroître et de développer le volume des échanges commerciaux entre les deux pays

- étudier les difficultés et les obstacles que certains économiques pourraient rencontrer du fait de l'application de cette convention et de proposer des solutions adéquates

- étudier les différends éventuels qui pourraient naître lors de l'application de cet accord et présenter des propositions pour leur règlement

- examiner la liste prévue à l'article II et y apporter les modifications adéquates. Ces modifications entrent en vigueur à partir de la date de la signature par le comité de suivi.

Art. VII. - Les deux parties œuvreront pour l'échange d'attachés commerciaux, la participation aux foires internationales organisées dans l'autre partie et elles autoriseront l'organisation par l'autre partie de foires permanentes ou provisoires et la création de centres commerciaux sur son territoire et lui accorder les facilités nécessaires à la réalisation de ces actions conformément à la législation et réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. VIII. - Les deux parties contractantes œuvreront pour l'échange d'informations concernant les produits et les quantités disponibles destinés à l'exportation ou à l'importation entre les deux pays.

Art. IX. - Cette convention obroge et remplace la convention commerciale et tarifaire signée entre les deux pays le 30 décembre 1984.

Art. X. - La validité de cette convention est de cinq années renouvelables par tacite reconduction tant que l'une des deux parties contractantes n'aura pas notifié à l'autre partie, par écrit et au moins six mois avant la date d'expiration de cette convention, son intention de la modifier ou d'y mettre fin.

Dans tous les cas, les contrats qui ont été conclus en application de cette convention et non encore réalisés à la date de son expiration restent régis par les dispositions de la dite convention.

Art. XI. - La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature en attendant l'échange des instruments de sa ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.

Fait à Tripoli le 15 Rabii Ethani 1412 l'Hégire/12 octobre 1992, en double exemplaire en langue arabe, les deux textes faisant également fois.

Pour la République Tunisienne
Le Ministre de l'Economie
Sadok Rabah

Pour la Grande Jamahiria Arabe
Libyenne Populaire et Socialiste
Secrétaire du Comité Générale Populaire
de la Planification de l'Economie
Omar Mustapha El Montacer

Liste "A"

Produits d'origine Tunisienne soumis aux obstacles non tarifaires à leur importation en Libye

Chapitre et position tariaire	Libellé des produits
04 02 EX	Lait et crème de lait (yaourt)
04 05 EX	Oeufs de consommation
04 06	Miel naturel
08 01 EX	Dattes
09 10 EX	Harrissa
16 02 EX	Préparations de viande congelée
17 04	Sucreries sans cacao (confiserie)
18 06 EX	Chocolat en morceaux, tablettes et bâtonnets
19 08 EX	Biscuits
20 01 EX	Légumes en conserve
21 07 EX	Glaces
22 01 EX	Eaux minérales
22 02	Eaux gazeuses
CHAP 22	Boissons alcoolisées
25 22 EX	Gypse
25 22 EX	Chaux
32 09 EX	Peinture
39 07 EX	Ouvrages en plastique
48 18 EX	Cahiers
61 01 EX	Vêtements de sport

Chapitre et position tariaire	Libellé des produits
CHAP 64	Chaussures
73 18 EX	Tubes en fer
84 18 EX	Filtres à air et à huile pour véhicules automobiles
85 13	Appareils et standards téléphoniques
85 15 EX	Antennes
87 01 EX	Tracteurs routiers pour remorques et semi-remorques
87 02 EX	Bus pour transport de 58 à 110 personnes
87 02 EX	Camions de transport de marchandises de 5 à 40T

Observations :

Les exportations de certains produits d'origine nationale seront effectuées selon la réglementation en vigueur dans le pays exportateur.

Liste "B"

Produits d'origine arabe Libyenne soumis aux obstacles non tarifaires à leur importation en Tunisie

Nomenclature	Libellé des produits
07 01	Pomme de terre durant les mois de juin - juillet - août
07 03 EX	Oignons et ails (de mai à octobre)
01 02 EX	Vaches (vaches laitières et génisses pleines)
01 05 EX	Coq et poules dont le poids excède 185g et poussins de volailles
04 07	Oeufs
07 09 EX	Olives
15 09 EX	Huiles d'olives
06 02 EX	Pépinières de palmiers
06 02 EX	Pépinières d'agrumes
08 04 EX	Dattes
08 02 EX	Cacahuètes
02 07 EX	Viandes de volaille
04 03/05/06	Dérivés du lait (beurre, yaourt et fromage)
04 09	Miel
07 04	Confiserie
18 06 EX	Chocolat en morceaux, tablettes et bâtonnets
19 05 EX	Biscuits
20 09	Jus de fruits
21 05	Glaces
25 22	Chaux hydraulique ou naturelle
25 23	Ciment
39 16/26	Ouvrages en plastique
48 20 EX	Cahiers
41 4 A 41 07	Peaux préparées
57 01/02/03	Tapis, moquettes et revêtements du sol
69 11 ET 69 12	Articles de ménage en porcelaine
CHAP 64	Chaussures et claquettes, parties et articles similaires
70 13	Articles de ménage en verre
72 07 EX	Fer carré, fer plat et cornière
72 13/14/15/16/17	Fer à béton lisse et crénelé et tréfilés
73 05/06 EX	Tube soudé et galvanisé
73 18 EX	Visserie et boulonnrie
73 21	Réchauds, chauffages, fours et appareils ménagers similaires
84 13	Pompes à eaux
84 18	Réfrigérateurs, congélateurs et autres articles de refroidissement et de congélation
84 19	Chauffe eau, chauffe bains et bains marie
84 21 EX	Filtre à huile et à air
84 50	Machine à laver et séchoir
85 17 EX	Postes téléphoniques
85 27 EX	Radio et radiocassette
85 28 EX	Téviseurs
85 29	Antennes TV à l'exclusion des paraboles
85 44	Câbles et fils électriques
87 02	Bus et micro-bus pour transport en commun de personnes
87 04	Camions pour transport de marchandises
87 01 EX	Tracteurs à l'exclusion des tracteurs agricoles
87 08 EX	Parties et accessoires pour voitures (radiateurs - amortisseurs - plaquettes de freins, tuyaux d'échappement-câbles de commande)
87 12	Cycles
87 16 EX	Remorques et semi-remorques

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 96-1049 du 3 juin 1996, modifiant le décret n° 84-755 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-772 du 7 mai 1990 et notamment son article 61,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Les dispositions de l'article 61 du décret susvisé n° 84-755 du 30 avril 1984 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 61 (nouveau) - La loi des cadres de la protection civile doit comprendre dans son ensemble 5% d'officiers et 95% de sous-officiers et caporaux conformément à la répartition suivante :

1 - Officiers :

- colonel : 0,10%

- lieutenant-colonel : 0,20%

- commandant : 0,60%

- capitaine : 1,35%

- lieutenant et sous-lieutenant : 2,75%.

2 - Sous-officiers :

- adjudant chef : 3%

- adjudant : 9%

- sergent chef : 19%

- sergent : 35%.

3 - Caporaux :

- caporal chef : 13,7%

- caporal : 15,3%.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1056 du 4 juin 1996.

Monsieur Hedi Mechlia, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernement de Monastir avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 96-1057 du 4 juin 1996.

Monsieur Fadhel Karoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'inspection à la commune de Sfax.

Par décret n° 96-1058 du 4 juin 1996.

Madame Najet Makni épouse Bahloul, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de l'Etat-civil à la direction des affaires administratives et financières à la commune de Sfax.

Par décret n° 96-1059 du 4 juin 1996.

Madame Moufida Chérif épouse Ben Ammar, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service financier et des marchés à la commune d'Ezzahra.

Par décret n° 96-1060 du 4 juin 1996.

Monsieur Salah Haddad, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Mégrine.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-101 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 94-29 du 21 février 1994,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles et notamment son article 89,

Vu le décret n° 86-273 du 26 février 1986, relatif à l'octroi des prêts par les caisses de sécurité sociale tel qu'il a été modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 91-1936 du 16 décembre 1991, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - La caisse nationale de sécurité sociale peut accorder aux entreprises des prêts et des primes d'investissement destinés au financement des projets de santé et de sécurité au travail, conformément aux modalités prévues par le présent décret.

Art. 2. - Les projets de santé et de sécurité au travail consistent notamment en :

- l'aménagement des postes du travail

- l'acquisition du matériel de protection individuelle et collective approprié

- l'installation de matériel de sécurité compatible avec les normes requises en matière de santé et de sécurité au travail

- l'acquisition de matériel médical destiné à promouvoir la santé du travailleur sur les lieux du travail

- l'aménagement des services de médecine de travail privés ou inter-entreprises

- la mise en œuvre des mesures propres à corriger des situations de risques mises en évidence lors des diagnostics réalisés par les organismes concernés par la prévention des risques professionnels.

Art. 3. - Peuvent bénéficier des prêts et primes visés à l'article premier ci-dessus, les entreprises ou groupes d'entreprises affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale depuis au moins 3 ans et qui sont en règle de leurs cotisations et des remboursements des prêts opérés sur les salaires de leur personnel.

Art. 4. - Le projet objet de la demande du prêt et de la prime doit être soumis au préalable à l'avis de la commission paritaire ou des délégués du personnel, accompagné d'une étude technique et financière du projet à réaliser avant d'être transmis à la caisse nationale de sécurité sociale.

Les services compétents de la caisse nationale de sécurité sociale étudient et donnent un avis sur le projet objet de la demande, avant de le présenter à la commission prévue à l'article 9 du présent décret.

Art. 5. - Les projets prévus à l'article premier du présent décret bénéficient d'une prime d'investissement accordée par la caisse nationale de sécurité sociale et estimée à 20% du coût du projet à réaliser.

Art. 6. - Le montant maximum du prêt ne peut excéder les 70% du coût du projet à réaliser dans la limite de 300.000 dinars.

Pour le bénéfice du prêt, un autofinancement de 30% au moins du coût du projet y compris la prime d'investissement fixée à l'article 5 du présent décret, est exigé.

Le bénéficiaire du prêt est tenu de constituer une hypothèque de premier rang en faveur de la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 7. - Le montant du prêt et de la prime d'investissement accordés, est débloqué soit directement aux fournisseurs ou aux entreprises chargées de la réalisation du projet soit à défaut à l'entreprise bénéficiaire, sur trois tranches, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, après avis et évaluation des services compétents de la caisse nationale de sécurité sociale comme suit :

- la première tranche : 40%, au moment du démarrage du projet
- la deuxième tranche : 40%, au moment de la réalisation de la moitié du projet
- la troisième tranche : 20%, à l'achèvement du projet.

Art. 8. - Les prêts accordés portent un taux d'intérêts de 6% l'an et sont remboursables dans un délai maximum de 10 ans avec un délai de grâce de 3 ans à partir de la date de versement de la première tranche du montant du prêt.

L'emprunteur a la faculté de se libérer par anticipation de la totalité ou d'une partie des échéances restant dûes.

Art. 9. - Les demandes de prêts et des primes d'investissements sont examinées par une commission auprès de la caisse nationale de sécurité sociale présidée par le président directeur général ou son représentant et composée des membres suivants :

- du ministère des affaires sociales :
 - * un représentant de la direction générale de la sécurité sociale
 - * un représentant de la direction générale de l'inspection du travail
 - * un représentant de la direction de la médecine de travail et des maladies professionnelles
 - * un représentant de l'institut de la santé et de la sécurité au travail.
- de la caisse nationale de sécurité sociale
- * le chef de département des accidents du travail et des maladies professionnelles
- * le directeur des crédits
- * le directeur du contrôle médical
- * le chef du bureau régional concerné.

Art. 10. - La commission prévue à l'article 9 précité détermine le montant du prêt et de la prime d'investissement en fonction de la taille de l'entreprise, de la nature de son activité, de son effectif et de l'importance des risques.

Art. 11. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et une fois par trimestre au moins.

Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du président et prépondérante.

Art. 12. - Le bénéficiaire de prêt et de la prime encourt la déchéance en cas de non réalisation du projet ou de non respect des conditions sur la base desquelles la prime d'investissement et le prêt prévus à l'article 2 ci-dessus ont été accordés par la caisse nationale de sécurité sociale.

La décision de déchéance implique la suspension du déblocage des tranches restantes du prêt et de la prime d'investissement ainsi que le remboursement immédiat des tranches déjà débloquées.

Les montants remboursés à ce titre portent un taux d'intérêt calculé par référence au taux appliqué par le marché monétaire et ce pour toute la période allant de la date de déblocage des tranches au profit du bénéficiaire jusqu'à la date de leur restitution par ce dernier à la caisse nationale de sécurité sociale.

La décision de déchéance est prise par le président directeur générale de la caisse nationale de sécurité sociale après avis de la commission prévue à l'article 9 du présent décret.

Art. 13. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment les dispositions du décret précité n° 91-1936 du 16 décembre 1991.

Art. 14. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 96-1051 du 3 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à Kabtena II, délégation de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued El Guennine.

Le Président de la République Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique et pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre nues, sises à Kabtena II, délégation de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued El Guennine, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de T.F	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Non des propriétaires
1	1 2 6 3 4 5 7 8 9 10	134707	222h 57a 00ca	0h 23 a 28 ca 0h 11 a 33 ca 0h 34 a 30 ca 0h 47 a 28 ca 0h 88 a 17 ca 0h 27 a 09 ca 1h 12 a 79 ca 0h 64 a 17 ca 1h 37 a 20 ca 4h 02 a 73 ca	1 - Fatma Bent Salah Ben Dkhil 2 - Reheb 3 - Aziza 4 - Mannoubia 5 - Zina 6 - Mariem, les cinq derniers enfants de Khélifa Ben Mohamed Ben Elhadj Khélifa 7 - Salah 8 - Othman 9 - Amor 10 - Chalbina 11 - Tourkia, les cinq derniers enfants d'Ali Ben Mohamed Ben Elhadj Khélifa 12 - Douja 13 - Ali 14 - Mohamed 15 - Hassen 16 - Brahim 17 - Elbechir 18 - Habib 19 - Fatma 20 - Marièm 21 - Aïchoucha 22 - Mekkia 23 - Mongia, les douze derniers enfants de Romdhane Ben Ali Ben Mohamed Ben Elhadj Khélifa 24 - Mohamed - 25 Mahmoud 26 - El Hédia 27 - M'barka, les quatre derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed Ben Hadj Khélifa 28 - Rebeh 29 - Sadok 30 - Ali 31 - Aziza, les quatre derniers enfants de Brahim Ben M'barek Chalghoumi 32 - Ridha 33 - Ahmed, les deux derniers fils de Hamda Ben Ahmed Ben Mohamed Ben Khélifa Bel Khamssa 34 - Halima Bent Mahmoud Bel Khamssa 35 - Ezzeddine 36 - Naïma 37 - Es-Sayda 38 - Mohamed El Hédi 39 - Khaled 40 - Mounira 41 - Adel 42 - Abdelaziz 43 - Latifa, les neuf derniers enfants du Mustapha Ben Khélifa Ben Mohamed Bel Khamssa 44 - Elarem Bent Mahmoud Ben Ahmed Belkhamssa 45 - Khélifa 46 - Khemaïs 47 - Jamila 48 - Ridha 49 - Moncef, les cinq derniers enfants de Amor Ben Khélifa Ben Mohamed Bel Khamssa 50 - Beya Bent Mohamed Ben Belgacem Chalghoumi 51 - Khaoula 52 - Faouzi 53 - Mohamed Habib 54 - Sayfeddine 55 - Khaled 56 - Abderazek, les six derniers enfants de Brahim Ben Ahmed Ben Mohamed Ben Khélifa Bel Khamssa
2	11	134637	248h 79a 38ca	1h 82a 31ca	Habous de Ahmed Ben Mohamed Eddehmani El Hanafi "Ech-Chérif"
3	12	132227	439h 60a 00ca	35h 47a 94ca	1 - Molin (Suzane Marie Césarine) 2 - Zina 3 - Néfissa 4 - Naïma, les trois dernières filles d'Ali Ben Mahmoud Kchouk 5 - Wassila 6 - Salwa 7 - Ayoub 8 - Sabah, les quatre derniers enfants de Mahmoud Ben Ali Ben Mahmoud Kchouk 9 - Noura 10 - Najet 11 - Wassila 12 - Nabiha 13 - El Habib 14 - El Hédi 15 - Chérif 16 - Hayet, les huit derniers enfants de Salah Ben Mahfoudh El Mrabet Echérif Tous copropriétaires avec l'Eat
4	13	134864	139h 20a 00ca	11h 54a 94ca	1 - Néjiba Bent Abdelaziz Ben Mahmoud Ben Slama 2 - El Houcine Ben El Hadj Khemaïes Ben El Hadj El Béchir Ettrabelsi ou El Houcine Ben El Hadj Khemaïes Ben Mustapha 3 - Mohamed Slim Ben El Houcine Ben Mustapha

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droit mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1052 du 3 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre archéologique sise à Carthage gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de la culture,

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public archéologique et pour être mise à la disposition du ministère de la Culture, une parcelle de terre archéologique, sise à Carthage, gouvernorat de Tunis, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° de T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
193	98079	Carthage	Terrain nu	0h 61a 55ca	la totalité de l'immeuble	1 - Abdelhamid El Mehdoui 2 - Bechira Bent Bechir Dardour 3 - Selim 4 - Mounir 5 - Redhouan, les trois derniers, enfants de Abdelhamid El Mehdoui

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la culture, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 89-1061 du 28 juillet 1989, (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 55 du 11 août 1989) et portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle au profit de l'Etat pour être incorporée au Domaine public des chemins de fer et affectée à la Société du Métro-léger de Tunis.

En application des dispositions de l'article n° 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° de la parcelle sur le plan 4003, n° du titre foncier : 52025, superficie expropriée 160m2, nature de la parcelle : terrain nu, situation de la parcelle : Tunis (La Fayette), propriétaire : Société Immobilière "El-Bohaira".

Lire :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms du propriétaire
10	52025	Tunis La Fayette	Terrain nu	61a 14ca	01a 75ca	La Société Civile Immobilière "El-Bohaira"

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 88-1809 du 20 octobre 1988, (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 73 du 28 octobre 1988) portant expropriation pour cause d'utilité publique de trois lots de terrain sis à Sfax sur lesquels se trouve édifée la nouvelle maison de la radio.

En application des dispositions de l'article n° 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° d'ordre	Situation	Superficie	N° du T.F	Noms des propriétaires ou présumés tels
1 - 2	Sfax	1.588 m2	à distraire de la P.67 (37) du T.F 254.880	Société Générale Belgo-Argentine à concurrence du 1/4 indivis Gozlan (Mouchi di Maïse) Gozlan (Léon) Gozlan (Abraham dit Albert) les trois derniers à concurrence des 3/4 indivis

Lire :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan du titre	N° du T.F	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	73	254880	Sfax	Terrain nu	1h 97a 15ca	03a 44ca	Société Générale Belgo-argentine
2	74	"			"	12a 62ca	Gozlan (Mouchi di Maïse) Gozlan (Léon) Gozlan (Abraham dit Albert)

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-1062 du 6 juin 1996.

Le docteur Bettaieb Fethi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte (Sce. des urgences et des consultations externes) pour une période maximum de cinq (5) ans.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 96-1053 du 3 juin 1996, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du port de commerce de Sousse, délégation de Sousse du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret n° 88-1667 du 23 septembre 1988, portant délimitation du domaine public maritime à Sousse,

Vu le décret n° 93-2142 du 25 octobre 1993, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Sousse,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 1978, prescrivant la délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Sousse,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le domaine public maritime du port de commerce de Sousse est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime de la parcelle n° 1 suit les bornes : DPP 1 - DPP 2 - DPP 3 - DPP 4 - DPP 5 - DPP 6 - DPP 7 - DPP 8 - DPP 9 - DPP 10 - DPP 11 - DPP 12 - DPP 13 - DPP 14 - DPP 15 - DPP 16 - DPP 17 - DPP 18 - DPP 19 - DPP 20 - DPP 21 - DPP 22 - DPP 23 - DPP 24 - DPP 25 - DPP 26 - DPP 27 - DPP 28 - DPP 29 - DPP 30 - DPP 31 - DPP 32 - (DP 289) - (DP 288) - (DP 287) - (DP 286) - (DP 285) - (DP 284) - (DP 283) - (DP 282) - (DP 281) - (DP 280) - (DP 279) - (DP 278) - (DP 277) - (DP 276) - (DP 275) - (DP 274) - (DP 273) - (DP 272) - (DP 271) - (DP 270) - (DP 269) - (DP 268) - (DP 267) - (DP 266) - (DP 265) - (DP 264) - (DP 263) - (DP 262) - (DP 261) - (DP 260) - (DP 259) - (DP 258) - (DP 257) - (DP 256) - (DP 255) - (DP 254) - (DP 253) - (DP 252) et DPP 1.

La limite du domaine public maritime de la parcelle n° 2 suit les bornes : DPP 50 - DPP 51 - DPP 52 - DPP 53 - DPP 54 - DPP 55 - DPP 56 - DPP 57 - DPP 58 - DPP 59 - DPP 60 - DPP 61 - DPP 62 - DPP 63 - DPP 64 - DPP 65 - DPP 66 - DPP 67 - DPP 68 - DPP 69 - DPP 70 - DPP 71 - DPP 72 - DPP 73 - DPP 74 - DPP 75 - DPP 76 - (DP 305) - (DP 304) - DPP 77 - DPP 78 et DPP 50 suivant le liséré orangé indiqué au plan ci-joint.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1054 du 3 juin 1996, portant délimitation du domaine public maritime du port de pêche de Salakta, délégation de Ksour Essaf du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret du 13 mars 1909, portant délimitation du domaine public maritime du Ras Salakta,

Vu le décret portant révision et délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Ksour Essaf du gouvernorat de Mahdia,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 13 octobre 1977, portant délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la révision et de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Ksour Essaf,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le domaine public maritime du port de pêche de Salakta de la délégation de Ksour Essaf du gouvernorat de Mahdia est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime suit les bornes : DPP 1 - DPP 2 - DPP 3 - DPP 4 - DPP 5 - DPP 6 - DPP 7 - DPP 8 - DPP 9 - DPP 10 - DPP 11 - DPP 12 - DPP 13 - DPP 14 - DPP 15 - DPP 16 - DPP 17 - DPP 18 - DPP 19 - DPP 20 - DPP 21 - DPP 22 - DPP 23 - DPP 24 - DPP 25 - DPP 26 - DPP 27 - DPP 28 - DPP 29 - DPP 30 - DPP 31 et DPP 1 suivant le liséré orangé indiqué au plan ci-joint.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1055 du 3 juin 1996, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public routier au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1885 sur le domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'alinéation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public routier au domaine privé de l'Etat la parcelle de terrain d'une superficie de 340 m² sise au carrefour de la rue docteur Moureau et l'avenue Farhat Hached à Sousse délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 96-1061 du 4 juin 1996.

Monsieur Mohamed Attia, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur technique à la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 13 juin 1996"